



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

DESPACHO - SGE

À EXE

Trata-se de pedido de reconsideração de decisão do Colegiado por meio da qual foram rejeitadas as propostas de Termo de Compromisso apresentadas por Carlos Medeiros Silva Neto e Frederico da Cunha Villa, na qualidade de administradores da BR MALLS Participações S.A., no âmbito do Processo Administrativo CVM SEI 19957.006298/2016-66.

A SEP verificou (i) que Carlos Medeiros Silva Neto, diretor presidente e membro do conselho de administração, e Frederico da Cunha Villa, diretor financeiro e de relações com investidores, negociaram ações ordinárias da companhia nos 15 dias anteriores à divulgação dos Formulários de Informações Trimestrais referentes aos trimestres findos em 30.03.2016 e em 30.06.2016 e, à luz do entendimento da área técnica, com uso de informação privilegiada (art. 13, *caput* e § 4º, da Instrução CVM n.º 358/02); e (ii) que tais negociações não constaram nos Formulários de Valores Mobiliários Negociados e Detidos dos meses correspondentes (art. 11 da Instrução CVM n.º 358/02).

Em deliberação de 12.12.2017, o Comitê de Termo de Compromisso - CTC decidiu propor ao Colegiado da CVM a aceitação das propostas apresentadas, nos seguintes termos:

(i) Carlos Medeiros Silva:

(a) para a possível infração ao art. 13, § 4º, da Instrução CVM n.º 358/02:

(a.1) o valor correspondente ao triplo do potencial prejuízo evitado com as operações realizadas em 28.04.2016^[1], atualizado pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, a partir de 29.04.2016 até seu efetivo pagamento; e

(a.2) o valor correspondente ao triplo do potencial prejuízo evitado com as operações realizadas em 27.07.2016^[2], atualizado pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, a partir de 28.07.2016 até seu efetivo pagamento; e

(b) para a possível infração ao disposto no art. 11 da mesma Instrução: o valor de R\$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais); e

(ii) Frederico da Cunha Villa:

(a) para a possível infração ao art. 13, § 4º, da Instrução CVM n.º 358/02, o valor de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais); e

(b) para a possível infração ao disposto no art. 11 da mesma Instrução, o valor de R\$

35.000,00 (trinta e cinco mil reais).

Em 20.02.2018, tendo em vista as peculiaridades do caso concreto, o Colegiado decidiu rejeitar as propostas de Termo de Compromisso apresentadas.

Em 02.04.2018, os proponentes apresentaram pedidos de reconsideração da decisão do Colegiado, com aditamentos às propostas de celebração de Termo de Compromisso, conforme abaixo:

(i) Carlos Medeiros Silva:

(a) para a possível infração ao art. 13, § 4º, da Instrução CVM n.º 358/02:

(a.1) pagamento do valor correspondente ao triplo do potencial prejuízo evitado com as operações realizadas em 28.04.2016, atualizado pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, a partir de 29.04.2016 até seu efetivo pagamento;

(a.2) pagamento do valor correspondente ao triplo do potencial prejuízo evitado com as operações realizadas em 27.07.2016, atualizado pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, a partir de 28.07.2016 até seu efetivo pagamento;

(a.3) abster-se, pelo período de 2 (dois) anos contados da celebração do termo de compromisso, de assumir cargo de administrador ou de conselheiro fiscal de companhia aberta, de entidade do sistema de distribuição ou de outras entidades que dependam de autorização ou registro na CVM; e

(b) para a possível infração ao art. 11 da Instrução CVM n.º 358/02, pagamento da quantia de R\$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais).

(ii) Frederico da Cunha Villa:

(a) para a possível infração ao art. 13, § 4º, da Instrução CVM n.º 358/02, pagamento da quantia de R\$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais); e

(b) para a possível infração ao art. 11 da Instrução CVM n.º 358/02, pagamento da quantia de R\$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais).

Em resumo, o proponente Carlos Medeiros Silva manteve suas propostas pecuniárias e acrescentou o compromisso de se abster de assumir cargo de administrador ou de conselheiro fiscal de companhia aberta pelo período de 2 (dois) anos. Por sua vez, o proponente Frederico Villa majorou suas propostas pecuniárias em 20% (vinte por cento).

Em reunião extraordinária realizada em 17.04.2018^[3], o CTC deliberou por manter o entendimento anteriormente manifestado e, considerando inclusive o incremento das condições outrora propostas, sugere ao Colegiado a aceitação das novas propostas de Termo de Compromisso apresentadas pelos proponentes.

Assim sendo, encaminhamos o presente processo a essa Secretaria Executiva, para posterior apreciação do Colegiado, sugerindo relato por esta SGE.

[1] Segundo apuração da área técnica, o suposto prejuízo evitado foi de R\$ 673.890,40 (seiscentos e setenta e três mil, oitocentos e noventa reais e quarenta centavos).

[2] Conforme apuração da área técnica, o suposto prejuízo evitado foi de R\$ 232.206,00 (duzentos e trinta e dois mil, duzentos e seis reais).

[3] A deliberação se deu por meio eletrônico.



Documento assinado eletronicamente por **Alexandre Pinheiro dos Santos, Superintendente Geral**, em 18/04/2018, às 19:14, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site

https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador **0498180** e o código CRC **F5E72C13**.

This document's authenticity can be verified by accessing

https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador" **0498180** and the "Código CRC" **F5E72C13**.